



PUTUSAN
Nomor 771 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

REBO SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar
Kelurahan/Desa Tegal Arum, RT 004, RW 002, Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BFI FINANCE INDONESIA, TBK., CABANG CG RIMBO
BUJANG**, yang diwakili oleh Direktur Sigit Hendra Gunawan
beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 3, Wirotho Agung
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, dan
kawan-kawan Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum, Tergugat melakukan tindakan
perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365
KUHPperdata;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan kendaraan
unit Toyota Al New Avanza-VVTI.G.1.3.MT 2015 dengan Nomor Polisi

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2023



BA 1631 QQ sampai adanya putusan hukum tetap (*inkracht*);

4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 selama 2 tahun dan membebaskan denda dan bunga yang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4141900850 tanggal 25 Oktober 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 414900850 tanggal 25 Oktober 2019;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp113.992.291,73;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp113.992.291,73;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2023



keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 ‰ (lima per mil) atau sebesar Rp18.537,5 setiap harinya dihitung sejak tanggal jawaban ini hingga Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah di atas;

7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas 1 (satu) unit Toyota All New Avanza VVTi G 1.3 MT, Nomor Rangka MHKM1BA3JFK223745, Nomor Mesin K3MF60355, warna Silver Metalik, tahun 2015, Nomor Polisi BA 1631 QQ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Teuku Umar Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4141900850 tanggal 25 Oktober 2019 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi (cidera janji);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp113.992.291,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara lunas dan sekaligus sebesar Rp113.992.291,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh tiga rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT JMB Tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2023



itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pembanding/Penggugat asal atas nama Rebo Sutrisno;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari Tergugat untuk barang berupa mobil Toyota All New Avanza-VVTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G1.3 MT warna silver metalik tahun 2015, Nomor Polisi BA 1631 QQ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Farit Rasmadi, mobil masih ada di rumah Penggugat, sehingga sudah tepat putusan *judex facti* yang menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa ternyata Penggugat mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya membayar kepada Tergugat sehingga kemudian Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Penggugat, oleh karena itu sudah tepat putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi REBO SUTRISNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REBO SUTRISNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2023